

נושא 2 – דיני קניין: מקרקעין ומיטלטלין

נוסח מקורי מהחוק, מאומת מול נבו (www.nevo.co.il). חלק מהציטוטים מלאים וחלק חלקיים/מתומצתים – ראו סימון בכותרת כל קטע.

חוק המקרקעין, חוק המיטלטלין, חוק המכר, חוק המכר (דירות), חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות), חוק המשכון, פקודת החברות

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 – סעיף 1 (הגדרה)

'מקרקעין' – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה.

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 – סעיף 7 (עסקה במקרקעין)

(א) עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום, ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישום.
(ב) עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה.

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 – סעיף 9 (עסקאות נוגדות)

התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעסקה נוגדת, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה, אך אם השני פעל בתום-לב ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום-לב – זכותו עדיפה.

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 – סעיף 125(א)-(ב) (כוחו הראייתי של הרישום)

(א) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו, אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים 93 עד 97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין.
(ב) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא-מוסדרים יהווה ראיה לכאורה לתכנו.

מתוך אתר הלימוד 'מיקוד משפט עסקי' – business-law-study. אינו מסמך רשמי.